

0004392-83.2015.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
... comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004392-83.2015.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0004392-83.2015.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Documento de Origem:
IP, BO - 37/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Gertrudes, 281/2015 - Delegacia de Polícia de Santa Gertrudes
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rosiel Cavalcante dos Santos e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ROSIEL CAVALCANTE DOS SANTOS, ROSANIA DA SILVA REIS, TIAGO HENRIQUE DE CASTRO, VIVIANE CRISTINA DE SANTANA DA SILVA, ALINE MEROLA e FRANCISCO MARCOS MARQUES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13 e do artigo 171 do CP, c.c artigo 29 do CP (por 7 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque ao menos entre o ano de 2015 e 2016, na cidade de Rio Claro e região, integravam pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda

que informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de natureza econômica, mediante a prática de estelionatos na cidade e região de Rio Claro.

Boletim de ocorrência (04/08, 10/11, 13/14, 16/18, 29/31, 35/37, 39/41, 48/50, 63/65, 68/70, 206/207, 249/250, 258/276 e 316/328) e auto de exibição e apreensão (fls. 19, 32, 51 e 66).

Recebida a denúncia (fls. 364/365), os réus foram citados, Rosania (fls. 373), Aline (fls. 376), Viviane (fls. 397), Tiago (fls. 455/459), Rosiel (fls.), e apresentaram resposta à acusação (fls. 392/393, 401/414, 435/436, 466/467 e 477/484). O corréu Francisco Marcos Marques, não compareceu em juízo ou constituiu advogado, o processo foi suspenso, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 863/880).

A Defesa da corré Aline pugnou pela absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V, II ou IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 883/897).

A Defesa do corréu Tiago pugnou pela absolvição pela atipicidade da conduta e por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso V, c.C. Artigo 155, ambos do Código de Processo Penal, bem como foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 899/909).

A Defesa dos corréus Rosania e Rosiel arguiu, preliminarmente, a ausência de representação das vítimas e a necessidade de reconhecimento da decadência. No mérito, pugnou pela absolvição dos réus por falta de provas (fls. 912/924).

A Defensoria Pública, por seu turno, pugnou pela absolvição da corré Viviane dos delitos com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 938/952).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade dos delitos de estelionato vem descrita através do Boletim de ocorrência (04/08, 10/11, 13/14, 16/18, 29/31, 35/37, 39/41, 48/50, 63/65, 68/70, 206/207, 249/250, 258/276 e 316/328) e auto de exibição e apreensão (fls. 19, 32, 51 e 66).

A autoria, contudo, não foi demonstrada a contento.

Os corréus Rosiel Cavalcante dos Santos, Rosania da Silva Reis e Tiago Henrique de Castro não foram ouvidos na fase inquisitiva.

Em juízo, Rosiel não foi ouvido, tendo sido decretada sua revelia (fls. 801/803).

Em juízo, a corré Rosania da Silva Reis negou ser parte de uma organização criminosa para a prática de estelionato. Declarou que sempre trabalhou de forma honesta e que está sendo acusada nesse processo devido ao seu relacionamento com Rosiel, seu ex-marido. Na época dos fatos não tinha ciência que ele trabalhava em

uma empresa de tintas, veio saber apenas com o correr do processo. Ele lhe dizia que trabalhava com vendas e agiotagem, visto que prestava serviço de agiota para diversas pessoas e constantemente ela o acompanhava nas atividades. A agiotagem iniciou quando o pai de Rosiel faleceu e deixou alguns imóveis em Goiás, os quais ele vendeu. Não se recorda de ter ido em uma empresa localizada em Santa Gertrudes. Negou conhecer os outros corréus, as vítimas e testemunhas que foram ouvidas durante o processo, bem como Carlos Leandro de Sá. Afirmou que já pode tê-los vistos em algum momento, enquanto acompanhava seu ex-marido, mas não se recorda. Há aproximadamente seis meses está separada de Rosiel e essa separação se deu devido aos processos que ele vem sendo acusado. Não tinha conhecimento que ele praticava atividades ilícitas e não quer se envolver. Trabalha como boleira há três anos e sua renda vem integralmente de sua profissão. (SAJ)

Em juízo, o corréu Tiago Henrique de Castro declarou que já teve outros processos criminais de estelionato, os quais ainda estão em julgamento. Quanto aos corréus, com exceção de Carlos Leandro Sass, não os conhecia anteriormente ao processo. Trabalhou junto com Carlos Leandro em algumas obras e na empresa "Sass Tintas & Pinturas", a qual estava localizada na cidade de Santa Gertrudes. Além deles, trabalhavam algumas funcionárias e, esporadicamente, alguns ajudantes frequentavam o local. Não se recorda de ter presenciado algum dos corréus trabalhando na empresa. Negou já ter feito parte de alguma organização criminosa, de já ter se passado por Carlos Leandro Sass e de conhecer as vítimas que foram ouvidas em juízo. (SAJ)

Perante a autoridade policial, a corré Viviane Cristina de Santana da Silva declarou que era amasiada com Carlos Leandro Sass, sendo que em 2015 moravam juntos na casa da mãe dele, na avenida 40, ruas 16 e 17, 1888, Jd. Wenzel. Naquela época ele trabalhava como pintor com o tio dele. Recordou-se que em um dia, policiais foram em sua residência perguntando sobre Carlos e neste dia ela não estava, pois trabalhava na Whirlpool, em uma empresa terceirizada, das 12h às 18h45, e permaneceu neste emprego até 05 de abril. Também fazia bicos de lingerie e buffet, que na época era da irmã de Carlos. Ele nunca lhe falou ao certo o que tinha acontecido, mas disse apenas que ele "estourou" o nome dele e comprou um monte de coisas e não pagou. Desconhece sobre a empresa que teria sido criada e instalada nessa cidade, denominada SASS Comercio de Ferragens e Pinturas. Não conhecia os sócios dele. Não conhece Josevaldo Garibaldi dos Santos, Rosiel Cavalcante dos Santos, Rosalina da Silva Reis e Tiago Henrique de Castro. Recorda-se que uma vez ele se referiu a uma pessoa pela alcunha de "Negão" e disse que ele tinha lhe ferrado. Permaneceram morando juntos até março de 2016, e seis meses depois ele foi assassinado. Não sabe dizer o motivo da morte dele. (fls. 222)

Em juízo, Viviane declarou que na época dos fatos era amasiada com Carlos Leandro Sass. Não tinha ciência dos delitos antes do processo, seu ex-companheiro sempre escondeu a realidade dizendo que trabalhava apenas como pintor. Com o processo, veio saber que Leandro era proprietário da empresa Sass tintas & pinturas. Em 2015, época dos fatos, trabalhava na empresa Whirlpool e nunca trabalhou na companhia de seu ex-marido. Negou conhecer os corréus e afirmou que quando prestou depoimento na delegacia também não os reconheceu. (SAJ)

Perante a autoridade policial, a corré Aline Merola declarou que nunca trabalhou em nenhuma empresa em Santa Gertrudes. Trabalha como promotora de vendas na empresa 3M há quase cinco anos. Conheceu Rosiel Cavalcante dos Santos, a mulher dele Rosania Silva Reis e Tiago Henrique de Castro, pois eles eram conhecidos de seu irmão, de nome Jose Merola Junior. Em 2014 teve problemas com a polícia, em razão da empresa que tinha montado junto com essas pessoas. Não soube dizer em qual segmento esta empresa trabalhava. Não sabe o que aconteceu. Atualmente seu irmão trabalha em uma empresa de segurança em Rio Claro. Há muito tempo não tem contato com as pessoas citadas. Nada sabe sobre a empresa criada por Leandro Sass em Santa Gertrudes. Não sabe onde essas pessoas moram. (fls. 248)

Em juízo, Aline negou os fatos. Relatou que na época dos fatos trabalhava como promotora de vendas na empresa 3M. Afirmou que não conhece nenhum dos réus, não sabe o motivo pelo qual está sendo acusada. Não conhece a empresa Sass Tintas & Pintuas, Desconhece Carlos Leandro de Sass, bem como as vítimas e testemunhas apresentadas nesse processo. (SAJ)

A vítima Paulo Cesar Fernandes declarou que é proprietário da empresa JP Comércio de Locações e Transportes e na época dos fatos foi procurado por Carlos Leandro Sass para locar 60 jogos de mesa para uma confraternização da empresa dele, localizada na avenida 3, nº 514, bairro Jardim Iporanga, em Santa Gertrudes. Levou pessoalmente as mesas no sábado de manhã e combinou de retirá-las na manhã do dia seguinte, pois a festa seria a noite. Estranhou o fato de o espaço ser pequeno mas deixou as mesas mesmo assim, pois Carlos o levou ao escritório e efetuou o pagamento com um cheque, o qual posteriormente descobriu não ter fundos. Quando retornou no dia seguinte, porém, não havia mais nada no local, então tentou contatá-lo e, sem êxito, marcou a placa dos carros que lá estavam, tendo conseguido chegar na residência de Carlos na avenida 40, nº 1888, em Rio Claro, e falado com a mãe dele. Informou que teve contato com Carlos apenas, que foi a única vez que negociaram e confirmou os dados dele através da consulta dos documentos pessoais e da empresa no cadastro que havia feito. O carro de Carlos era um Gol de cor preta, placa BPZ-9676 de Rio Claro. Disse ainda que no dia que levou suas mesas ao local, o acusado estava recebendo vários outros produtos, tais como gerador de força, empilhadeira, mesa de madeira, entre outros. Acrescentou que no domingo o escritório de Carlos estava vazio e foi informado pela vizinha que este havia recebido materiais durante todo o dia no sábado, sendo que a noite carregaram uma carreta e deixaram o local. Não foi chamado para reconhecer os acusados e afirmou que seu prejuízo foi de quinze mil reais. Negou ter recuperado o valor perdido e não conhece os outros acusados pessoalmente. Falou por telefone no domingo com duas pessoas que se identificaram como irmão e pai de Carlos e depois descobriu que o pai dele já havia falecido, tal como se recorda que os nomes eram Caio e Carlos Donizete. Confirmou que o local onde deixou os jogos de mesa fica na Avenida Benedito Arthur, nº 1072, Jardim Jequitibá II, em Santa Gertrudes. Se recorda de que havia mais de seis pessoas no barracão em que descarregou os jogos de mesa e que também conversou por telefone com Caroline e Cristiane. Disse que na data em que conversou com a mãe de Carlos, a polícia estava junto, e na ocasião conseguiu contato com ele por telefone, que alegou como motivo de as mesas não estarem no local o fato de a festa ser muito grande e terem alugado a chácara "Rainha do Mel" para o evento. O local era retirado da área urbana e procurou uma viatura que fosse até lá com ele, mas nada encontraram. Fez o boletim de ocorrência na segunda feira e na ocasião identificou Carlos através do Facebook, além da mãe dele. (SAJ)

A vítima Adão Pereira declarou ter sido vítima de estelionato entre os anos 2015 e 2016. Na época, ele alugou um imóvel para um indivíduo que iria abrir uma firma de tinta, não se recorda o nome dele, apenas que era conhecido como "negão" e residia no bairro Novo Mundo. O indivíduo pagou uma parte do aluguel a vista e o restante através de um cheque no valor de 2.700,00, o qual estava sem fundo, sendo que quando a vítima constatou, o inquilino já havia desaparecido. O imóvel era residencial e havia um escritório no segundo andar, onde a firma de tinta realizava as suas atividades; trabalhavam em torno de 6 pessoa no local. Ele retornava para o imóvel apenas na hora do almoço, onde presenciava os funcionários da firma, mas nunca escutou nenhuma conversa entre eles ou qualquer ato que pudesse deixar claro quem comandava as atividades. Na época dos fatos, o declarante foi convidado para realizar reconhecimento dos acusados na delegacia e reconheceu 6 indivíduos, três homens e três mulheres, mas não soube informar o nome deles. Informou que durante o reconhecimento não chegou a mencionar previamente para os policiais as características dos indivíduos, eles já se anteciparam e apresentaram as fotografias de um álbum. No ato da audiência, não reconheceu as pessoas de Rosania da Silva Reis, Rosiel Cavalcante dos Santos e Aline Merola como sendo funcionários

da empresa. Informou que devido a sua idade, esta com a memória falha, mas confirmou que os indivíduos os quais ele reconheceu na delegacia perante a autoridade policial eram os mesmos que atuavam na empresa. (SAJ)

A vítima Carlim Francisco dos Santos declarou que é sócio de José Antonio, proprietário de uma empresa de aluguel de empilhadeiras, e na época dos fatos foram alugados os equipamentos para Carlos Sass, sendo que passados 30 dias o acusado sumiu juntamente com a empilhadeira. Disse que não estava presente na negociação nem no momento da entrega do equipamento. Conheceu o escritório pessoal de Carlos, em Santa Gertrudes, uma semana após o aluguel, para colher a assinatura do contrato. Além de Carlos, havia no local duas mulheres das quais não se recorda o nome. Não sabe o endereço do local onde a empilhadeira foi entregue e estima que o prejuízo de seu sócio tenha sido de aproximadamente R\$ 85.000,00. Não recuperaram a empilhadeira e não receberam o pagamento pelo aluguel. Disse que seu sócio tentou entrar em contato quando vencido o primeiro aluguel, sem êxito. Se recorda de ter sido chamado na delegacia de polícia para fazer reconhecimento fotográfico, tendo reconhecido Carlos Sass na ocasião. Não se recorda de seu sócio ter recebido ameaças por telefone ao ligar para cobrar a dívida. Não reconheceu Tiago, Rosania, nem Viviane. Apresentadas as fotos de fls. 295, 281 e 285, não reconheceu nenhum dos acusados. (SAJ)

A vítima Ricardo Augusto de Carvalho Gouvea declarou que na época dos fatos era sócio e gerente da empresa "Braska", uma locadora de geradores de energia, sendo que os clientes que precisavam de energia suplementar ou não tinham energia solicitavam os geradores. No procedimento para a locação, exigiam documentação para cadastro, referências comerciais e a documentação da empresa. Disse que um homem, do qual não se recorda o nome, solicitou um equipamento de porte pequeno a médio e passou uma documentação que, posteriormente, descobriram que pertencia a outra empresa, mas que na época foi aprovada juntamente com o faturamento. A máquina foi enviada ao endereço solicitado sem desconfiar, mas passados os 28 dias constataram que o equipamento não havia sido pago. Contou que tentaram localizar os acusados através de mensagens e ligações, sem êxito, então ele e outro funcionário se dirigiram ao local onde acreditavam ser a sede. Tratava-se do andar de cima da casa de um senhor, o qual avisou-os de que as pessoas que ali ficavam haviam deixado o local há um tempo. Informou que enquanto esteve lá, chegou um rapaz que fazia mesas de bilhar e um outro que alugava cadeiras e mesas de festa, ambos na mesma situação. Acredita que seu prejuízo tenha sido em torno de cinquenta a sessenta mil reais. Não recuperou o equipamento. Se recorda que os contatos eram realizados por e-mail e telefone, bem como a entrega da máquina era terceirizada e não foi feita na sede da empresa. De acordo com o motorista que levou o equipamento, a entrega foi realizada normalmente. (SAJ)

A vítima Adilson José Mizuhira declarou que é sócio proprietário da empresa Max M Empilhadeiras Ltda. Na época dos fatos recebeu uma ligação de uma empresa, a qual não se recorda o nome com exatidão, mas acredita ser Sass Tintas e Pinturas, em que o representante da empresa acordou com sua secretária o aluguel de uma empilhadeira, Toyota, modelo 8FG 25, avaliada no valor de R\$ 80.000,00. O equipamento foi enviado juntamente com o contrato pelas partes. Tendo passado um mês que realizaram o aluguel, eles desapareceram com o maquinário. O declarante apenas os conheceu pessoalmente quando se deslocou até o local da empresa para constatar a sua existência. No local, foi atendido por Carlos e havia outros 4 funcionários trabalhando na empresa. Negou ter sido convidado para reconhecer os indiciados perante autoridade policial. (SAJ)

A vítima Salomão da Costa declarou que possui um salão comercial em Santa Gertrudes. Em 2015 alugou o imóvel por um mês para Carlos Sass, fizeram contrato de aluguel e Carlos pagou adiantado o mês que utilizaram o imóvel. Os inquilinos não informaram que iriam embora, passado o mês, apenas retiraram seus pertences do galpão. Informou que não frequentava o salão, de forma que não soube informar se

recebiam mercadorias no local ou se a namorada de Carlos trabalhava como secretária; teve contato com eles apenas duas vezes e não constatou esses fatos. Apresentada a fotográfica de Rosania, o declarante não a reconheceu. Apresentada a imagem de Tiago de Castro, o declarante negou que ele tenha se apresentado como Carlos. Relatou que na época dos fatos prestou depoimento perante autoridade policial, mas não se recorda de terem mostrado fotografias para reconhecimento. Se recorda de ter realizado reconhecimento fotográfico em frente ao galpão, quando um agente da polícia mostrou algumas imagens e ele os reconheceu. Não informou as características dos indivíduos antes de ver as imagens. (SAJ)

A vítima Vilmar Romoaldo de Magalhães declarou que é proprietário da Delta informática e na época dos fatos vendeu computadores, monitores e outros acessórios para os proprietários de uma empresa em Santa Gertrudes. Nas primeiras compras recebeu o pagamento, mas posteriormente foi realizada uma compra no valor de R\$ 4.600,00, e após alguns dias, outra no valor de R\$ 4.900,00, pagas com um cheque que não pôde ser descontado em decorrência de terem deixado a cidade, totalizando um prejuízo de aproximadamente nove mil e quinhentos reais. Não recuperou os produtos. Disse ter sido procurado por um funcionário da empresa, que não se recorda o nome, e que tem várias informações a respeito de Carlos pois formatou para ele um computador e salvou os arquivos contidos neste. Venderam com confiança no pagamento por cheque pois haviam consultado um número de CNPJ válido da suposta empresa, que continha em média 8 funcionários. Não foi à delegacia para fazer o reconhecimento pois os policiais e investigadores tinham muitas fotos e informações dos acusados. Não soube dizer se sua esposa foi à delegacia para prestar depoimento. Informou que o cheque estava assinado no nome de Carlos Leandro Sass e prestou serviço a ele por mais de uma vez, sendo que o pagamento era sempre realizado por este. Tentou contato para reaver a quantia que perdeu, mas não obteve êxito. Não pôde afirmar se Tiago trabalhava na empresa. Confirmou que já conversou com Viviane quando foi levar algumas peças de informática na empresa, aproximadamente cinco vezes, e esta inclusive o pagou, tendo sido apresentada como esposa ou namorada de Carlos. Se recorda de o motorista Rosiel chamá-la de "patroa", bem como se recorda que Rosania fazia parte da empresa, mas não sabe qual era a função dela. Foi à referida empresa aproximadamente seis vezes, sendo que em todas elas Viviane estava presente e da última vez que entregou dois monitores no local, Rosania os recebeu. Reconheceu o motorista Rosiel na foto de fls. 285, Tiago na foto de fls. 295 e Carlos na foto de fls. 281. Acrescentou que nas conversas que teve com Tiago, este se apresentou como irmão de Carlos e que encontrou Carlos pessoalmente quando recebeu um dos cheques. Tiago era a pessoa que mais tinha contato, pois ele frequentava seu estabelecimento e sua "Lan House" que fica ao lado. Declarou ainda que Viviane, na época, chamada de "patroa" por Rosiel e Tiago, usava lentes de contato e era loira e que na empresa sempre havia em média cinco pessoas trabalhando. Não se recorda se na delegacia houve insistência na apresentação das fotos dos acusados, em especial de Rosiel, bem como não se recorda de ter passado as características físicas deles. Não viu Rosiel dando ordens para os outros funcionários e sabe que ele era o motorista da empresa pois ouviu comentários referentes a descarga do caminhão entre ele e outros funcionários. (SAJ)

A testemunha de acusação, Ricardo Orlando Pimenta, declarou que trabalhava como motorista no depósito de bebidas e artigos "Demarchi e Teco" e na época foram alugados dez jogos de mesas e cadeiras para um final de semana. Fez a entrega normalmente no endereço solicitado, recebeu o valor relativo à locação e buscou as mesas na segunda-feira. No final de semana seguinte entregou mais 40 jogos no local e quando foi retirar na segunda-feira não havia mais nada lá, ocasião em que foi informado pela vizinha de que haviam esvaziado o barracão no domingo e levado todas as coisas embora. Se dirigiu à outra casa onde os acusados tinham um escritório e foi informado pelo proprietário de que também haviam levado as coisas embora. Voltou ao seu local de trabalho e foi junto de seu patrão registrar o boletim de ocorrência. Contou que não negociou, apenas fez a entrega, e não sabe o nome da

pessoa que recebeu os objetos, mas teve contato com uma mulher e um rapaz. Se recorda de ter ido à delegacia para fazer reconhecimento fotográfico, sendo que lá reconheceu apenas o rapaz, de cor parda e sem brincos. Não reconheceu os nomes dos acusados. Afirmou que o prejuízo da empresa foi em média quinze mil reais. Disse que Viviane, presente na audiência, é parecida com a moça que viu no escritório no dia da entrega, sendo que ela se encontrava no andar de cima enquanto ele estava na calçada. (SAJ)

A testemunha de defesa da corré Aline, Daiana Volpato, declarou que trabalhou na mesma equipe que Aline na "3M" em horário comercial desde 2015 e esta era uma boa funcionária. Não conhece nenhum fato que a desabone e afirmou que atualmente a acusada é proprietária de um PetShop. Disse que no trabalho havia fiscalização, pois faziam um relatório ao final do dia para entregar ao supervisor da equipe, além de fotos que eram enviadas comprovando o trabalho. Afirmou ainda que Aline não trabalhava com outra coisa e estavam todos sempre mantendo contato por e-mail e WhatsApp. O trabalho era presencial, precisavam registrar ponto e assinar nos locais onde iam. Geralmente via Aline em reuniões, treinamentos ou trabalhos, mas não tinham amizade. O horário de trabalho dela era das 8:00 às 17:00 e não sabe o que ela fazia ao sair da empresa. Não conhece Rosania e Viviane. (SAJ)

A testemunha de defesa da corré Aline, Marcia Simone de Araujo Cunha, declarou que Aline é sua prima e possui um bom relacionamento com a família. Atualmente ela é proprietária de um PetShop e em 2015 era promotora de vendas de uma empresa da qual não se recorda o nome. Não conhece fatos que a desabone. Declarou ainda que não tinha muito convívio com Aline no ano de 2015, bem como ela não ostentava patrimônio incompatível com o trabalho que exercia. (SAJ)

A testemunha de defesa da corré Rosania, Robson Benjamim, declarou que Rosania é sua inquilina há quatro anos e a conhece há um bom tempo. Não conhece nenhum fato que a desabone e ela trabalha há sete anos com bolo e salgados. Tem amizade com Rosiel, ex-marido de Rosania, há 17 anos e sabe que este é agiota. Não sabe nada a respeito dos fatos. Reside próximo a Rosania e acompanha a rotina de trabalho dela. Disse ter frequentado poucas vezes a residência de Rosiel. (SAJ)

Da análise do conjunto probatório, reputo que não há nos autos elementos suficientes a autorizar um decreto condenatório, especialmente frente à ausência de provas acusatórias produzidas em contraditório judicial.

Os corréus Rosania, Tiago, Viviane e Aline negaram em juízo os fatos que lhes foram imputados na denúncia.

Os reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase policial, por sua vez, não foram confirmados em juízo, senão vejamos.

A vítima Paulo César Fernandes, proprietário da empresa JP Comércio de Locações e Transportes, declarou em juízo que na época dos fatos teve contato apenas com Carlos Leandro Sass, que locou 60 jogos de mesa e realizou o pagamento com um cheque sem fundos.

A vítima Carlim Francisco dos Santos, sócio da empresa Master Cromo, declarou em juízo que teve contato com Carlos Leandro Sass e duas mulheres quando foram até o escritório para assinar o contrato de locação de uma empilhadeira que acabou não sendo paga. Esclareceu, ainda, que na Delegacia de Polícia reconheceu uma foto de um homem que teve contato e que se apresentou como proprietário da empresa. Durante a audiência de instrução, não reconheceu nenhum dos réus.

A vítima Ricardo Augusto de Carvalho Gouvêa, sócio e gerente da empresa Braska AMR locações Ltda, declarou em juízo que um homem o contactou para locar um equipamento de gerador. Após o envio do faturamento, não foi realizado o pagamento e o

equipamento não foi devolvido. Esclareceu que os contatos para a locação foram feitos apenas por e-mail e por telefone.

A vítima Adilson José Misurira, sócio e proprietário da empresa Max Empilhadeira Ltda, declarou em juízo que alugou uma empilhadeira para uma empresa, que acabou furtando o seu equipamento. A solicitação de locação ocorreu por telefone, mas posteriormente se dirigiu ao local da empresa e foi atendido por Carlos, apesar de estarem presentes outros funcionários no local.

A vítima Adão Pereira declarou em juízo que alugou um imóvel para um indivíduo conhecido por "Negão", que abriria uma empresa de tinta. Esclareceu que no local trabalhavam seis pessoas e que quando foi chamado na delegacia de polícia para efetuar o reconhecimento dos réus reconheceu três homens e três mulheres, dentre aqueles, um rapaz chamado Rosiel. Durante a audiência, contudo, não reconheceu os corréus Rosania da Silva Reis, Rosiel Cavalcante dos Santos e Aline Merola como sendo funcionários da empresa.

A vítima Salomão da Costa declarou em juízo que alugou seu imóvel comercial a um homem. Esclareceu que no local trabalhavam cinco pessoas, entre os quais um indivíduo chamado Carlos e outro chamado Caio. Se recordou de ter realizado reconhecimento fotográfico de alguns indivíduos em frente ao galpão, quando um agente da polícia lhe mostrou algumas imagens. Apesar disso, durante a audiência, viu os réus Tiago e Rosania mas não os reconheceu.

A vítima Vilmar Romoaldo de Magalhães, proprietário da empresa Delta Informática, declarou em juízo que na época dos fatos vendeu computadores, monitores e outros acessórios para os proprietários de uma empresa em Santa Gertrudes, tendo recebido o pagamento apenas das primeiras compras realizadas. Esclareceu que o contato era feito com Carlos Leandro Sass. Não conseguiu afirmar se Tiago trabalhava na empresa. Confirmou que já conversou com Viviane quando foi levar algumas peças de informática na empresa, aproximadamente cinco vezes, e esta inclusive o pagou, tendo sido apresentada como esposa ou namorada de Carlos. Se recorda de o motorista Rosiel chamá-la de "patroa", bem como se recorda que Rosania fazia parte da empresa, mas não sabe qual era a função dela. Foi à referida empresa aproximadamente seis vezes, sendo que em todas elas Viviane estava presente e da última vez que entregou dois monitores no local, Rosania os recebeu.

Vilmar também reconheceu o motorista Rosiel na foto de fls. 285, Tiago na foto de fls. 295 e Carlos na foto de fls. 281. Acrescentou, ainda, que nas conversas que teve com Tiago, este se apresentou como irmão de Carlos e que encontrou Carlos pessoalmente quando recebeu um dos cheques. Tiago era a pessoa que mais tinha contato, pois ele frequentava seu estabelecimento e sua "Lan House" que fica ao lado. Declarou, por fim, que Viviane, na época, chamada de "patroa" por Rosiel e Tiago, usava lentes de contato e era loira e que na empresa sempre havia em média cinco pessoas trabalhando.

Destarte, verifica-se que os fatos narrados na denúncia não foram confirmados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

A acusação não se desincumbiu de so ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório.

Cumprе salientar que o artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, dispõe sobre o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julga-lo conforme as provas trazidas aos autos, tendo discricionariedade para a sua valoração.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato" (NUCCI, 2008, pag. 339).

A despeito disso, a segunda parte do artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, dispõe que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, de modo que os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, como já se disse, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva não foram confirmados pelas provas produzidas em juízo.

Conforme acima demonstrado, as vítimas foram inseguras em suas declarações. Várias delas afirmaram em juízo que não conseguiram confirmar os reconhecimentos realizados na fase inquisitiva ou, ainda, que nem chegaram a realizar os reconhecimentos.

As vítimas somente conseguiram apontar Carlos Leandro Sass, falecido em 05/09/2016, como sendo o responsável pela empresa utilizada na prática dos diversos crimes de estelionato. Contudo, não houve relatos de vítimas, testemunhas ou policiais sobre a função de cada um na suposta prática dos estelionatos.

Frise-se que apenas a vítima Vilmar foi capaz de apontar a presença de alguns indivíduos na sede da empresa pertencente a Carlos como os corréus Rosiel e Rosania, que seriam funcionários da empresa, a corré Viviane, que seria esposa ou namorada de Carlos e o corréu Tiago, que seria irmão de Carlos.

Apesar disso, o fato de a vítima Vilmar ter encontrado esses réus trabalhando em favor da empresa não significa, por si só, que agiam mancomunados na prática dos estelionatos e com a presença de dolo, necessários para a caracterização dos delitos.

Como se não bastasse, o fato de a corré Viviane ser chamada de "patroa" por alguns dos envolvidos, por ter sido esposa, à época dos fatos, de Carlos Leandro, por si só, não demonstra sua adesão subjetiva à conduta do ex-marido.

Da mesma forma, o fato de o corréu Rosiel ter figurado como fiador do contrato de locação de fls. 97/98, por si só, não é capaz de vinculá-lo às práticas delitivas.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, "caput", do Código Penal, que assim dispõe: "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento."

De acordo com os ensinamentos de Cleber Masson:

"O estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude: no lugar da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidatório, o agente utiliza o engano ou se serve deste para que a vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar na esfera de seu patrimônio. A fraude consiste, portanto, na lesão patrimonial por meio de engano" (in Direito Penal, vol. 02, parte especial, 6ª edição, Editora Método, 2014, pg. 575)

Além disso, nas palavras de Cleber Masson, o elemento subjetivo do crime de estelionato:

"é o dolo, acrescido de um especial fim de agir (elemento subjetivo específico) representado pela expressão "para si ou para outrem". Exige-se a finalidade de obtenção de lucro indevido, em proveito próprio ou alheio, razão pela qual não há estelionato na ausência de conhecimento acerca da ilicitude da locupletação em prejuízo alheio." (in Direito Penal, vol. 02 , parte especial, 6ª edição, Editora Método, 2014, pg. 584)

De acordo com a prova produzida nos autos, não foi demonstrada, com a segurança necessária, a vinculação dos réus com os delitos de estelionato em questão.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos não foram capazes de demonstrar que os réus integravam organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de natureza econômica, mediante a prática de estelionatos na cidade e região de Rio Claro.

Assim, não há qualquer prova firme e segura a conectar os réus ao cometimento dos delitos em análise, de modo que a prova acusatória é fraca e não autoriza a condenação dos réus.

À míngua de outros elementos probatórios, entendo que a absolvição dos réus é medida de rigor.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de terem os réus praticado os delitos não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação dos réus, de modo que a autoria dos delitos não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 00000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação" (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6ª Câm., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra ROSIEL CAVALCANTE DOS SANTOS, ROSANIA DA SILVA REIS, TIAGO HENRIQUE DE CASTRO, VIVIANE CRISTINA DE SANTANA DA SILVA e ALINE MEROLA e os ABSOLVO da acusação de terem praticado os crimes previstos no artigo 2º, "caput", da Lei 12.850/13 e no artigo 171 do CP, c.c artigo 29 do CP (por 7 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Rio Claro, 19 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA